

[기출][2][2019-1-2]초기업 노동조합 지회의 기업별 노동조합 조직형태 변경 결의의 유효성 여부

【문제 1】 A 회사는 전자부품을 생산· 판매하는 회사이다. A 회사에는 전국전자산업 노동조합(이하 "전국전자노조"라 한다)의 A 회사지회(이하 "A 지회"라 한다)가 설립되어 있으며, A 회사 근로자 200 명은 A 지회에 소속되어 있다. A 회사 근로자 중 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A 지회는 전국전자노조의 모범 지회 규칙을 바탕으로 제정된 규약과 총회· 지회장 등의 기관을 갖추고 활동하여 왔다. 단체교섭 및 단체협약체결은 전국전자노조의 규약에 따라, A 지회 단위에서의 교섭의 경우 A 지회가 소속한 전국 전자노조의 B 지부 지부장의 주관 하에 교섭을 진행하였으며, A 지회장은 실무적인 교섭위원으로 참여하였고, 단체협약의 체결권자는 전국전자노조 위원장 또는 그 위임을 받은 B 지부 지부장이었다.

2016 년 8 월부터 B 지부 지부장의 주관 하에 A 지회 단위에서는 임금교섭이 실시되었는데, 수차례의 교섭에서 합의에 이르지 못하자 같은 해 10 월 20 일 적법한 절차를 거쳐 조합원 전원이 파업을 개시하였다. A 회사는 A 지회의 전면파업이 장기화되어 생산이 마비되자 같은 해 12 월 20 일에 적법한 직장폐쇄를 실시하였다. A 회사는 공장 1 층에서 전자부품을 제조하였고, 1 층 내부의 통로를 통해 출입하는 2 층에는 A 지회에게 노조사무실을 제공해주고 있었는데, A 회사는 A 지회 소속 근로자들의 전자부품 제조공장에 대한 점거를 우려하여 위 직장폐쇄와 더불어 A 지회의 노조사무실에 대한 출입도 금지하였다.

A 지회 단위의 위 임금교섭은 2017 년 3 월경에 타결되었는데, 같은 해 5 월 20 일에 A 지회 소속 근로자들은 단체교섭 및 쟁의행위의 장기화 등의 문제를 이유로 A 지회의 총회를 개최하여 노동조합 및 노동관계조정법에 따른 절차를 거쳐 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경하는 결의를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) A 지회 총회에서 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경한 위 결의가 유효한지에 관하여 논하시오. (25 점)